

VADEMECUM - recommandations en droit public

Version – septembre 2026

Table des matières

I.	Une modification constitutionnelle	2
II.	Une modification législative	2
A.	La nécessité d'une modification législative	2
B.	Les procédures supplémentaires propres à certains domaines	3
i.	La saisine du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)	3
ii.	La saisine du Conseil économique, social et environnemental (CESE)	4
iii.	La saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP)	4
iv.	Les modifications législatives ou réglementaires touchant au droit du travail	4
III.	Lancer une expérimentation	5
IV.	Porter une position au niveau européen	6
V.	Le décret	7
i.	Le décret en Conseil d'État	7
ii.	Le décret simple	7
iii.	Le décret délibéré en Conseil des ministres	7
VI.	L'arrêté	8
VII.	La circulaire	9
VIII.	Proposer une formation	10
IX.	Créer un organisme	10

I. Une modification constitutionnelle

Il est nécessaire de garder à l'esprit qu'une révision constitutionnelle constitue un processus institutionnel particulièrement exigeant. Dès lors, une telle recommandation ne peut être formulée qu'en explicitant clairement sa difficulté de mise en œuvre et en présentant, le cas échéant, des solutions alternatives.

La procédure et le contexte politique doivent également être évoqués. Aux termes de l'article 89 de la Constitution, le projet ou la proposition doit être adopté **dans les mêmes termes** par l'Assemblée nationale et par le Sénat, puis approuvé par référendum. Pour un projet de révision, le Président de la République peut choisir de réunir le Parlement en Congrès : l'approbation exige alors les trois cinquièmes des suffrages exprimés. La faisabilité dépend donc de la possibilité de réunir un accord suffisamment large dans les deux assemblées.

II. Une modification législative

A. *La nécessité d'une modification législative*

Le vecteur législatif s'impose notamment dans les situations suivantes :

- la mesure relève des règles ou des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution (droits civiques et garanties fondamentales des libertés publiques, fiscalité, nationalité, crimes et délits, principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de l'enseignement, du droit du travail, du régime de la propriété, etc.). Le seul rattachement à l'un de ces domaines ne suffit pas : certaines modalités relèvent du règlement ;
- la disposition que vous voulez modifier a valeur législative (elle est généralement précédée d'un « L. » dans un code). Si elle relève matériellement du domaine réglementaire, sa modification par décret peut toutefois être possible après mise en œuvre de la procédure de déclassement prévue à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution.

Plusieurs moyens de participer à l'élaboration de la loi :

1. Le dépôt d'un projet de loi ad hoc : le Gouvernement peut proposer un texte spécifique à un sujet donné. Ce dépôt intervient après une concertation interministérielle, les consultations requises, une étude d'impact dans les cas prévus par les textes, l'avis obligatoire du Conseil d'État et la délibération en Conseil des ministres. Le texte entame ensuite la navette parlementaire, qui peut aboutir à un vote conforme dans les deux assemblées ou, dans les conditions de l'article 45, au dernier mot de l'Assemblée nationale. La durée dépend de la nature du texte, de sa complexité et du calendrier parlementaire. La procédure accélérée permet de réunir une commission mixte paritaire après une lecture par assemblée, sans garantir un délai d'adoption. Après adoption, la loi doit être promulguée et publiée ; son entrée en vigueur intervient à la date prévue ou, à défaut, le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions nécessitant des mesures d'application (article 1^{er} du Code civil).
2. Un amendement gouvernemental déposé sur un texte en cours de discussion : cette modalité permet d'introduire une mesure sans porter un projet de loi autonome. Elle est particulièrement utilisée lorsque le Gouvernement souhaite aller vite et qu'un texte pertinent est déjà à l'agenda du Parlement. Toutefois, l'amendement doit respecter les règles de recevabilité constitutionnelle, notamment l'article 45 : en première lecture, il doit présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ; après la

première lecture, les possibilités d'amendement sont plus étroites. L'article 40, relatif à la recevabilité financière, s'applique aux initiatives parlementaires, et non aux amendements gouvernementaux, y compris lorsqu'ils sont déposés sur une proposition de loi.

3. L'intégration de la mesure dans un véhicule législatif existant : certaines lois récurrentes ou structurantes constituent des supports possibles pour introduire des mesures nouvelles : lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale, lois de programmation, ou encore lois portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) et lois de simplification. Ces deux dernières ne sont pas, par nature, des lois de programmation. Cette méthode peut permettre de bénéficier d'une fenêtre parlementaire, à condition de respecter les règles relatives au droit d'amendement. Pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, il faut aussi vérifier que la mesure appartient au domaine défini par les textes organiques, sous peine de constituer un cavalier budgétaire ou social.
4. L'habilitation à légiférer par ordonnance : en application de l'article 38 de la Constitution, le Parlement peut autoriser le Gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi pour une durée limitée. Ce procédé est adapté lorsque la réforme présente une forte technicité juridique ou qu'un impératif de calendrier impose une mise en œuvre rapide, par exemple pour transposer une directive européenne. L'ordonnance est prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, dans le délai d'habilitation. Le projet de loi de ratification doit être déposé avant la date fixée par la loi d'habilitation, sous peine de caducité. Ce dépôt ne vaut pas ratification : seule une ratification expresse donne à l'ordonnance valeur législative rétroactive. Sans ratification, elle reste un acte administratif ; toutefois, après l'expiration du délai d'habilitation, ses dispositions relevant du domaine de la loi sont considérées comme législatives pour le contrôle par QPC (CE, Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres).

B. Les procédures supplémentaires propres à certains domaines

i. La saisine du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

- **Création** : loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
- **Objectif** : évaluer l'impact des normes législatives et réglementaires sur les collectivités territoriales afin de limiter la sur-normation et les charges induites.

En application de l'article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN doit être saisi pour avis sur l'impact technique et financier des textes suivants, sous réserve notamment de l'exclusion des normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale :

- les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
- les projets de loi créant ou modifiant des normes applicables à ces mêmes collectivités et établissements publics.

La saisine est effectuée au nom du Gouvernement par le ministère porteur du texte ou par le Secrétariat général du Gouvernement (SGG), notamment pour les textes destinés à être délibérés en Conseil des ministres. L'avis du CNEN ne lie pas le Gouvernement mais constitue un élément d'appréciation important sur la soutenabilité normative. Un avis défavorable sur un

projet de texte réglementaire donne en principe lieu à une seconde délibération, dans les conditions prévues à l'article L. 1212-2 du CGCT.

ii. La saisine du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

- **Fondement** : articles 69 et 70 de la Constitution.
- **Objectif** : éclairer les pouvoirs publics sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des politiques publiques.

La saisine est obligatoire pour :

- tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental ;
- tout plan à caractère économique, social ou environnemental.

La consultation sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques est facultative. Le Gouvernement ou le Parlement peuvent également saisir le CESE sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. L'avis est consultatif et éclaire la décision des pouvoirs publics.

iii. La saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP)

- **Création** : loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite loi « Barnier »).
- **Objectif** : garantir l'information et la participation du public dans l'élaboration des projets ayant un impact notable sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

La saisine de droit dépend des catégories de projets et des critères ou seuils prévus aux articles L. 121-8 et R. 121-2 du Code de l'environnement :

- elle concerne des projets publics ou privés d'aménagement ou d'équipement répondant à des critères liés à leur nature, à leurs caractéristiques techniques ou à leur coût (infrastructures de transport, énergie, équipements industriels, etc.) ;
- pour les équipements industriels, le tableau de l'article R. 121-2 prévoit une saisine de droit lorsque le coût du projet (bâtiments, infrastructures, équipements) dépasse 600 millions d'euros hors taxes. Le seuil de 300 millions d'euros hors taxes relève du régime de publicité ouvrant une possibilité de saisine, et non de la saisine automatique. Les seuils applicables doivent être vérifiés à la date du projet.

La CNDP détermine alors les modalités de participation : débat public, concertation préalable avec garant, ou décision de ne recourir à aucune de ces deux procédures, dans les conditions de l'article L. 121-9 du Code de l'environnement. La participation doit intervenir suffisamment en amont de la décision sur le projet pour pouvoir influencer sur son opportunité et ses caractéristiques. Il ne s'agit pas d'une étape générale de la procédure législative ; certains plans et programmes relèvent également de la compétence de la CNDP.

iv. Les modifications législatives ou réglementaires touchant au droit du travail

En application de l'article L. 1 du Code du travail, tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi ou la

formation professionnelle et relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales et patronales représentatives à ce niveau. Cette concertation, accompagnée d'un document d'orientation, vise l'ouverture éventuelle d'une négociation. Elle est obligatoire dans ce champ, sauf urgence motivée dans les conditions prévues par cet article ; elle concerne aussi les réformes réglementaires.

Cette concertation permet :

- d'identifier les impacts opérationnels de la réforme ;
- de rechercher un accord susceptible de **précéder ou de nourrir** le texte législatif ;
- de favoriser l'acceptabilité sociale et la mise en œuvre concrète dans les entreprises.

Formulation type : « *Organiser la concertation préalable prévue à l'article L. 1 du Code du travail, en vue de l'ouverture éventuelle d'une négociation nationale et interprofessionnelle, afin de préparer la réforme et d'en faciliter la mise en œuvre.* »

III. Lancer une expérimentation

L'expérimentation permet de tester une mesure pendant une durée et sur un périmètre limités (territoires, catégories de publics, secteurs), afin d'en évaluer l'efficacité et la faisabilité avant une éventuelle généralisation.

Fondement juridique :

- **Article 37-1 de la Constitution** : la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental, dans le respect des normes supérieures.
 - Nécessite **une loi** pour les mesures relevant du domaine législatif, ou **un** acte réglementaire pris par l'autorité compétente pour les mesures relevant du domaine réglementaire ; cet article ne permet pas, à lui seul, à un règlement de déroger à la loi.
- **Article 72, alinéa 4, de la Constitution** : autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger, à titre expérimental, aux dispositions régissant l'exercice de leurs compétences, dans les conditions prévues par la loi organique. Ces dérogations ne peuvent porter sur les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
 - Nécessite **une autorisation par la loi pour les dérogations législatives ou par décret** en Conseil d'État pour les dérogations réglementaires, selon le cadre des articles LO 1113-1 et suivants du CGCT.

Quand recommander une expérimentation ?

Ce levier est adapté lorsque :

- l'incertitude sur les effets d'une réforme est importante ;
- les conditions diffèrent selon les territoires (enjeux démographiques, économiques, logistiques) ;
- la réforme nécessite l'adhésion progressive des acteurs ;
- il existe un besoin de tester avant de généraliser **pour limiter les risques**.

Trois éléments doivent être précisés dès la préparation de l'expérimentation, en distinguant les exigences juridiques du régime applicable et les modalités pratiques d'évaluation :

1. **Objet et périmètre** : objectif poursuivi, territoire (ex. 5 départements pilotes), population ciblée, secteur concerné et, le cas échéant, dispositions auxquelles il est dérogé.
2. **Durée limitée** : l'article 37-1 ne fixe pas de plafond général. Dans le régime des articles LO 1113-1 et suivants du CGCT, la durée initiale ne peut excéder cinq ans ; une prolongation ou une modification est possible, sous conditions, pour trois ans au plus.
3. **Évaluation** : prévoir dès le départ un dispositif adapté, en respectant les obligations propres au régime applicable, notamment celles du CGCT pour les expérimentations locales :
 - objectifs mesurables
 - indicateurs
 - méthode d'évaluation
 - acteur chargé du rapport (IGF/IGAS, administration, organisme indépendant...)

À l'issue de l'expérimentation, prévoir une décision sur ses suites : abandon, prolongation dans les conditions autorisées, pérennisation ou généralisation. Le régime du CGCT permet aussi un maintien dans certaines collectivités ou une extension à d'autres, dans le respect du principe d'égalité (article LO 1113-6).

IV. Porter une position au niveau européen

La position française doit être arrêtée au niveau interministériel, sous la coordination du Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), sous réserve de la responsabilité du ministre des affaires étrangères au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle est ensuite relayée par la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (RPUE), notamment dans les instances préparatoires du Conseil (groupes de travail, puis COREPER I ou II selon le dossier).

Au sein du Conseil, les négociations suivent généralement un circuit décisionnel structuré :

1. Examen technique au sein des **groupes de travail du Conseil**, réunissant des experts des États membres.
2. Recherche de compromis et préparation des arbitrages **au niveau du COREPER I ou II**. Le COREPER II prépare les formations Affaires générales, Affaires étrangères, Affaires économiques et financières, et Justice et affaires intérieures ; le COREPER I prépare les six autres formations, sous réserve du rôle de certains comités spécialisés.
3. Adoption formelle par le Conseil de l'Union européenne (formation compétente selon la thématique), avec le Parlement européen lorsque la procédure législative applicable le prévoit.

Le Parlement européen étant co-législateur dans la procédure législative ordinaire, il est utile de prévoir des actions d'influence ciblées auprès des députés européens clés (rapporteur, *shadow* rapporteurs, commissions spécialisées). Il faut également prendre en compte le rôle de la Commission européenne dans l'initiative et la négociation des textes.

V. Le décret

Le décret est un acte pris par le Premier ministre ou par le Président de la République, selon les règles de compétence applicables. Il peut être réglementaire ou individuel. Le décret réglementaire, envisagé ici, sert soit à assurer l'application d'une loi, soit à intervenir dans le domaine réglementaire autonome défini par l'article 37 de la Constitution.

On distingue notamment les décrets en Conseil d'État, les décrets simples et les décrets délibérés en Conseil des ministres ; ces derniers peuvent également être des décrets en Conseil d'État.

i. Le décret en Conseil d'État

Le Conseil d'État est consulté avant la signature du texte. Cette procédure s'impose notamment :

- lorsque la Constitution, la loi ou un texte réglementaire applicable impose un décret en Conseil d'État ;
- lorsque l'on modifie des dispositions qui ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'État, sous réserve des exceptions prévues par les textes.

Le recours à cette procédure permet de renforcer la sécurité juridique du texte en amont. Le caractère juridiquement sensible d'une matière peut justifier une consultation, mais ne suffit pas, à lui seul, à la rendre obligatoire. Il faut identifier le fondement imposant cette procédure.

ii. Le décret simple

Il s'agit du décret qui n'est ni pris en Conseil d'État ni délibéré en Conseil des ministres. Ce vecteur est utilisé lorsque :

- aucun texte ni aucune règle applicable à la modification des dispositions existantes n'impose un décret en Conseil d'État ;
- aucune disposition ni règle de compétence n'impose une délibération en Conseil des ministres ;
- la mesure relève de la compétence réglementaire du Premier ministre, qu'il s'agisse de l'application d'une loi ou du pouvoir réglementaire autonome.

Il demeure possible de saisir facultativement le Conseil d'État pour recueillir un avis juridique. Il faut distinguer cette consultation du choix de prendre formellement un décret en Conseil d'État, qui peut conditionner les modalités de modification ultérieure du texte.

iii. Le décret délibéré en Conseil des ministres

Le décret délibéré en Conseil des ministres est signé par le Président de la République (article 13 de la Constitution). Cette délibération peut être imposée par un texte ou résulter du choix de soumettre le décret au Conseil des ministres. Elle peut se cumuler avec la consultation du Conseil d'État et influe sur la procédure de modification ultérieure du décret.

Avant de préconiser l'adoption d'un décret, il faut vérifier :

- si les textes applicables imposent un décret en Conseil d'État et/ou une délibération en Conseil des ministres ;
- la nature de la disposition à modifier et les formes requises : dans les codes récents, les articles « R. » relèvent en principe du décret en Conseil d'État et les articles « D. » du décret simple ; un astérisque signale en principe une délibération en Conseil des ministres. Pour les codes anciens, vérifier les conventions de numérotation et les textes d'origine ;
- le délai de préparation réaliste du texte en fonction de sa complexité juridique ;
- la nécessité éventuelle d'actes complémentaires :
 - arrêté(s) d'application si des modalités techniques doivent être précisées,
 - circulaire(s) pour assurer une mise en œuvre homogène.

VI. L'arrêté

L'arrêté est un acte administratif, réglementaire ou individuel, pris par une autorité compétente. Il peut être :

- ministériel (signé par un ou plusieurs ministres),
- préfectoral (signé par le préfet),
- municipal (signé par le maire),
- ou émaner du Premier ministre ou d'autres autorités administratives compétentes (ex. présidents de conseils départementaux ou régionaux, directeurs d'agences ou d'établissements publics, selon les textes).

L'arrêté réglementaire intervient notamment pour fixer des **modalités techniques ou pratiques** d'application d'une loi ou d'un décret. Il peut aussi édicter des règles générales dans le champ de compétence de son auteur, par exemple en matière de police administrative ou d'organisation du service.

Quand l'arrêté est-il nécessaire ?

Un arrêté peut être nécessaire, sous réserve de la compétence de son auteur, notamment lorsque :

- la loi ou le décret renvoie explicitement à un arrêté pour préciser l'exécution du dispositif ;
- des seuils, montants, tarifs, formulaires ou procédures doivent être définis ;
- une adaptation locale ou sectorielle des règles est requise et autorisée par le cadre juridique applicable (ex. mesures préfectorales).

Exemples de contenus d'un arrêté :

- calendrier de mise en œuvre d'une réforme, conditions administratives concrètes (dépôt de dossier, pièces justificatives) ;
- fixation de tarifs réglementés,
- définition de seuils techniques.

Formulation type utilisable :

« Prévoir, sur le fondement de l'habilitation applicable, un arrêté du ministre compétent afin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif (modalités techniques, pièces requises, calendrier d'application). »

Différence entre arrêté et décret :

- Le décret et l'arrêté peuvent tous deux créer des règles générales ou préciser des modalités d'application.
- Le choix dépend de l'autorité compétente et de la forme prévue par les textes applicables. Un arrêté ne peut modifier une disposition relevant d'un décret.

VII. La circulaire

La circulaire est un acte par lequel une autorité administrative, notamment le Premier ministre, un ministre ou un responsable d'administration compétent, adresse des instructions à ses services pour préciser les conditions d'application d'une loi ou d'un règlement, ou pour définir des priorités d'action administrative.

Elle vise à assurer une interprétation homogène du droit et une bonne organisation de sa mise en œuvre opérationnelle sur le terrain.

Quand recourir à une circulaire ?

La circulaire est adaptée lorsque :

- il s'agit de préciser le droit existant et son application, sans créer de droits ou d'obligations excédant la compétence de son auteur ;
- il s'agit d'expliquer un dispositif complexe pour garantir son application uniforme ;
- des instructions doivent être données aux services (contrôles, doctrine administrative, priorités de traitement) ;
- un accompagnement doit être apporté aux acteurs concernés à la suite d'une réforme.

Une circulaire ne peut modifier les normes supérieures ni créer de nouvelles règles sans que son auteur dispose de la compétence nécessaire. Il faut réserver le cas des mesures d'organisation du service prises dans le cadre du pouvoir reconnu au chef de service (CE, Sect., 7 février 1936, Jamart).

Les dispositions impératives des circulaires pouvaient déjà être contestées devant le juge administratif selon la jurisprudence Duvignères (CE, Sect., 18 décembre 2002). La décision GISTI (CE, Sect., 12 juin 2020) permet plus largement de contester les documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de les mettre en œuvre ; les documents impératifs ou présentant le caractère de lignes directrices ont notamment de tels effets.

La circulaire reste donc principalement un outil d'interprétation et d'organisation de la mise en œuvre ; elle ne permet pas de s'affranchir des règles de compétence et de la hiérarchie des normes.

Points d'attention en note opérationnelle

Avant de recommander une circulaire, vérifier :

- que la mesure relève bien de la compétence de l'auteur de la circulaire ; si elle suppose des règles nouvelles, identifier le vecteur juridiquement requis (loi, décret ou arrêté, selon le cas) ;
- les destinataires de l'instruction, ses effets sur les administrés et les règles de publication applicables ;

- l'existence éventuelle d'accompagnements complémentaires (guides pratiques, formation).

VIII. Proposer une formation

La formation constitue un levier efficace pour accompagner une politique publique, lorsque les difficultés tiennent moins à la norme qu'à sa compréhension ou à sa mise en œuvre par les acteurs. Elle peut compléter ou se substituer à une intervention réglementaire lorsque l'enjeu relève principalement des pratiques professionnelles.

Quand recommander une formation ?

Cette solution est pertinente lorsque :

- la montée en compétence des acteurs conditionne l'efficacité de la réforme ;
- il existe des disparités territoriales d'application qu'il faut harmoniser ;
- la réforme modifie les missions, les procédures ou l'organisation de l'administration ;
- la pédagogie et l'accompagnement constituent un préalable à l'acceptabilité de la mesure.

Elle peut concerner des acteurs publics variés : agents des services centraux, agents déconcentrés, cadres territoriaux, élus locaux, professionnels de secteurs spécifiques.

Modalités opérationnelles possibles

- **Formation initiale** : Intégration d'un module obligatoire dans les écoles de service public pour les futurs cadres concernés.
- **Formation continue** : Sessions régulières de mise à niveau des personnels déjà en poste, en lien avec les administrations centrales, les juridictions ou les opérateurs compétents.
- **Production de doctrine et de supports communs** : Élaboration de guides d'application ou de fiches pratiques, afin d'assurer une interprétation homogène et de clarifier les responsabilités et procédures.
- **Partenariats pédagogiques** : Mobilisation d'établissements tels que l'INSP, le CNFPT, l'EHESP ou d'autres écoles spécialisées, selon la politique publique visée.

Il est important d'évoquer un chiffrage du coût budgétaire d'une telle mesure.

IX. Créer un organisme

La création d'un organisme constitue un outil structurant de l'action publique lorsqu'il s'agit de porter une politique nouvelle, de renforcer une mission existante ou de garantir une indépendance particulière.

Il peut s'agir notamment de :

- structures administratives intégrées (services ou missions ministérielles) ;
- établissements publics (EPA ou EPIC) dotés de la personnalité morale ;
- autorités administratives indépendantes (AAI) ou autorités publiques indépendantes (API, dotées de la personnalité morale), lorsque l'indépendance vis-à-vis du Gouvernement est nécessaire ;

- commissions et instances consultatives chargées d'éclairer la décision publique.

Quand proposer la création d'un organisme ?

Cette solution est pertinente lorsque :

- le sujet nécessite un pilotage dédié ou une coordination nationale robuste ;
- une autorité spécialisée est requise (expertise technique, pouvoir de contrôle ou de régulation) ;
- l'efficacité de l'action publique suppose une visibilité institutionnelle (guichet unique, nouvelle autorité) ;
- l'existant est insuffisant et ne peut être réorganisé à coût maîtrisé.

Points de vigilance

Créer une structure nouvelle n'est jamais neutre. Il faut démontrer :

- la valeur ajoutée par rapport aux structures existantes (éviter l'empilement institutionnel) ;
- les conséquences budgétaires et humaines (effectifs, locaux, systèmes d'information) ;
- le statut juridique adapté et le vecteur de création requis, selon la catégorie de structure et ses compétences ;
- un calendrier réaliste de mise en place.

Cadre juridique selon le type d'organisme :

- Établissement public : loi pour créer une nouvelle catégorie et fixer ses règles constitutives ; création possible par voie réglementaire pour un établissement relevant d'une catégorie existante, selon les textes applicables.
- AAI ou API : création par la loi, qui fixe notamment leurs attributions et leur composition (article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017).
- Service ou mission ministérielle : décret ou arrêté selon son niveau, son rattachement et les textes d'organisation applicables.
- Bureau, commission ou organisme consultatif : création par décret ou arrêté selon les règles de compétence et le cadre juridique applicable.